

Inhoudsopgave

Algemene voorwaarden	2
Artikel 1 – Definities	2
Artikel 2 – ShopLinkr gegevens.....	3
Artikel 3 – Toepasselijkheid	3
Artikel 4 – Het account.....	3
Artikel 5 – De Accountinhoud.....	4
Artikel 6 – De Service en IE	5
Artikel 7 – Het abonnement en het Abonnementsbedrag	5
Artikel 8 – Verlenging	6
Artikel 9 – Betaling	7
Artikel 10 – Rente en Incasso.....	8
Artikel 11 – Derde partijen	8
Artikel 12 – Data en privacy	9
Artikel 13 – Aansprakelijkheid	9
Artikel 14 – Overmacht.....	11
Artikel 15 – Diversen.....	11
Verwerkersovereenkomst.....	12
Artikel 1 - Definities	13
Artikel 2 - Verwerking van Persoonsgegevens	14
Artikel 3 - Sub- verwerkers.....	15
Artikel 4 - Geheimhouding	15
Artikel 5 - Beveiligingsmaatregelen.....	15
Artikel 6 - Beveiligingsincidenten en datalekken	16
Artikel 7 - Locatie van de gegevens	16
Artikel 8 - Bewaartermijn	16
Artikel 9 - Controle	17
Artikel 10 - Medewerking	17
Artikel 11 - Aansprakelijkheid.....	18
Artikel 12 - Duur en beëindiging.....	18
Artikel 13 - Overige bepalingen	19
Bijlagen:.....	19
Annex 1 bij de Verwerkersovereenkomst.....	19

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1. **Abonnement(en):** de Overeenkomst waarmee de Klant tegen periodieke betaling, voor onbepaalde tijd en/of een bepaalde termijn, gebruik kan maken van de Service van ShopLinkr;
2. **Abonnementsbedrag:** de prijs van het Abonnement per met de Klant afgesproken betaalcyclus exclusief btw;
3. **Account:** een klantaccount op het Platform waarmee de Klant toegang heeft tot zijn data en gebruik kan maken van de Service;
4. **Accountinhoud:** Alle gegevens die de Klant uploadt via het Platform;
5. **Algemene Voorwaarden:** deze set algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Overeenkomst, welke afspraken en regelingen bevatten die betrekking hebben op het gebruik van het Platform en de Service van ShopLinkr;
6. **Klant(en):** een (rechts)persoon, vaak een verkoper, die de Service van ShopLinkr afneemt, hieronder ook de afnemers door middel van een proefabonnement begrepen;
7. **Overeenkomst:** de afspraak/afspraken die ShopLinkr met de Klant maakt met betrekking tot het Abonnement. Denk hierbij aan de duur van het Abonnement en de Abonnementsbedrag. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op deze overeenkomst;
8. **Platform:** de omgeving van shoplinkr.com en iedere andere door ShopLinkr aangewezen applicaties waar Klanten gebruik kunnen maken van Service;
9. **Service:** Alle diensten en/of producten die ShopLinkr aanbiedt, waaronder begrepen: de software, Website en online tools van ShopLinkr waarmee Klanten verschillende Verkoopkanalen met elkaar kunnen koppelen, waardoor de voorraad op elk kanaal gelijk is. Ook kunnen Klanten van ShopLinkr verzendlabels voor (retour)pakketzendingen bij derden partijen aanmaken;
10. **ShopLinkr:** de wederpartij van de Klant, de aanbieder van de Service en de beheerder van het Platform zoals hieronder bij artikel 2 omschreven.
11. **Verkoopkanalen:** platformen waarop verkopers diens diensten en/of producten aanbieden, denk aan bol.com, Shopify, Amazon, etc.;
12. **Website:** www.shoplinkr.com

Artikel 2 – ShopLinkr gegevens

ShopLinkr

Vestigingsadres: Beatrixstraat 19, 5864 AG te Meerlo

E-mailadres: contact@shoplinkr.com

KvK-nummer: 87745046

Btw-nummer: NL004469462B39

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Platform en de Abonnementen en zijn te raadplegen via de Website.
2. Iedere Klant die een Abonnement afsluit aanvaardt de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.
3. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op zowel particuliere als zakelijke Klanten.
4. Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
5. Alle rechten en aanspraken, zoals in de Algemene Voorwaarden ten behoeve van ShopLinkr worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van derde partijen, werknemers en/of hulppersonen die door ShopLinkr worden ingeschakeld.
6. ShopLinkr heeft het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De wijziging zal, om de Klant hierover te informeren, tezamen met de nieuwe versie van de algemene voorwaarden toegestuurd worden per e-mail, alvorens de wijziging van kracht gaat.
7. De Klant verklaart in overeenstemming te handelen met deze Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 4 – Het account

1. Om de Service te kunnen gebruiken, dient de Klant een Account aan te maken.
2. De Klant dient tenminste 18 jaar oud te zijn, of schriftelijke toestemming te hebben van zijn/haar vertegenwoordigers om een Account aan te maken:
3. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn inloggegevens wordt gemaakt. Alle gegevens die toegang geven tot het Account zijn enkel bedoeld voor het gebruik door de Klant. Het is niet toegestaan een gebruikersaccount te delen met andere personen.

4. Door het aanmaken van het Account stemt de Klant er mee in dat ShopLinkr de naam en het logo van dat bedrijf tijdens en na het Abonnement mag gebruiken als promotiemateriaal, bijvoorbeeld op de Website.
5. ShopLinkr kan te allen tijde en zonder kennisgeving, zonder daarbij schadeplichtig te zijn, het Account naar eigen goeddunken sluiten of beschikbaarheid opschorten, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: bij een schending van de klant van een van de verplichtingen of verklaringen uit deze Algemene Voorwaarden.
6. De Klant geeft ShopLinkr reeds bij voorbaat het recht, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Klant nodig te hebben, om de gehele Overeenkomst, dan wel onderdelen daarvan, over te dragen.

Artikel 5 – De Accountinhoud

1. De Klant is verantwoordelijk voor het hebben en het maken van back-ups van de Accountinhoud.
2. ShopLinkr mag, en de Klant verleent hiertoe aan ShopLinkr het recht, om alle Accountinhoud aan te passen, te verwijderen en te reproduceren. De Klant verklaart dat op de Accountinhoud geen intellectuele eigendomsrechten rust, althans vrijwaart ShopLinkr voor eventuele aansprakelijkheid die hieruit voortvloeien.
3. De Accountinhoud kan permanent worden verwijderd van het Platform als het abonnement is beëindigd of als de toegang van de Klant tot zijn account door ShopLinkr om andere redenen wordt ontzegd. ShopLinkr is niet verplicht de Accountinhoud aan de Klant te retourneren. Als de Accountinhoud wordt opgeslagen met een vervaldatum, kan de Accountinhoud ook vanaf die datum verwijderd worden. Accountinhoud die wordt verwijderd is in beginsel onherstelbaar.
4. Accountinhoud die in strijd is met de Algemene Voorwaarden, wetgeving, (intellectuele eigendoms-)rechten van derden of anderszins in strijd is met de goede zeden is niet toegestaan. ShopLinkr behoudt zich het recht voor om Accountinhoud te bekijken om dit te handhaven.

Artikel 6 – De Service en IE

1. ShopLinkr is een groeiend bedrijf en haar activiteiten zijn constant in beweging, zie de Website voor een actueel overzicht van het aanbod. Op dit moment biedt ShopLinkr o.a. automatische voorraadsynchronisatie aan tussen Verkoopkanalen van Klanten en is het mogelijk om via haar Platform bestellingen te verwerken en te laten versturen door verschillende postbedrijven.
2. Gedurende de periode van het Abonnement verleent ShopLinkr aan de Klant, zolang de Klant zich aan de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden houdt, een beperkt, herroepelijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-(sub)licentieerbaar recht op toegang tot en gebruik van de Service. ShopLinkr verleent geen andere rechten, impliciet of anderszins, aan Klanten.
3. Alle informatie, gegevens, tekst, documenten, grafieken, logo's, ontwerpen, afbeeldingen, foto's, video's, weblogs, interactieve functies of andere inhoud, diensten of materialen (of een deel daarvan) die toegankelijk zijn op het Platform zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn eigendom van of in licentie gegeven aan ShopLinkr. Tenzij de Klant toestemming heeft van de maker of de oorspronkelijke leverancier van de inhoud, stemt de Klant ermee in om geen van de deze beschermde items te downloaden, in een cache op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, te bewerken, te veranderen of te verbeteren.

Artikel 7 – Het abonnement en het Abonnementsbedrag

1. Het Abonnement start op het moment dat de Klant het abonnement afsluit, tenzij uitdrukkelijk een andere startdatum overeen is gekomen.
2. Het maandelijkse Abonnementsbedrag is afhankelijk van het aantal maandelijkse orders van de Klant en het aantal gekoppelde Verkoopkanalen. In de Overeenkomst en/of op de Website wordt vermeld hoe het Abonnementsbedrag exact berekend wordt.
3. Het Abonnementsbedrag wordt maandelijks achteraf in rekening gebracht, steeds aan het einde van de doorlopende abonnementsperiode van de Klant. De hoogte van het Abonnementsbedrag wordt berekend aan de hand van de (maximaal aanwezige) bovenstaande factoren uit de desbetreffende maand.
4. Het Abonnementsbedrag vermeld in de Overeenkomst en de Website zijn exclusief eventuele kosten die de Klant bij Verkoopkanalen en/of postbedrijven die al dan niet gekoppeld zijn via ShopLinkr, maakt. De overeenkomst(en) tussen de Klant en de deze partijen staan los van de Overeenkomst.

5. ShopLinkr heeft een proefabonnement, waarmee het mogelijk is om voor een bedrag van 0 euro kennis te maken met de Service. Het proefabonnement heeft een duur van 14 dagen en eindigt automatisch indien Klant aan het einde van de proefperiode het Abonnement niet voortzet in betaalde vorm.
6. De Klant wendt zich bij vragen en/of klachten rechtstreeks tot (de klantenservice van) ShopLinkr.

Artikel 8 – Verlenging

1. Het abonnement dat is aangegaan voor onbepaalde tijd kan worden opgezegd tegen het einde van de lopende maand. Het Abonnement en de betalingsverplichting van de Klant zal dan nog doorlopen tot het begin van de daaropvolgende maand.
2. Het Abonnement dat is aangegaan voor bepaalde tijd kan niet tussentijds opgezegd worden. De Klant kan het Abonnement voor bepaalde tijd opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voor afloop van de overeengekomen abonnementsperiode.
3. Bij een abonnement voor een bepaalde tijd geldt dat na afloop van de overeengekomen abonnementsperiode het Abonnement automatisch wordt verlengd voor dezelfde periode tegen de dan geldende abonnementsprijs, tenzij de Klant het Abonnement opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voor afloop van de overeengekomen abonnementsperiode.
4. Opzegging van een Abonnement kan elektronisch (via het Account, een ondubbelzinnige e-mail naar het e-mailadres van ShopLinkr of per post). Hierbij geldt het moment van aankomen van het bericht als het moment waartegen de opzegging wordt gedaan.
5. ShopLinkr is gerechtigd een Abonnement op te zeggen met inachtneming van eenzelfde opzegtermijn als die geldt voor de Klant in kwestie.
6. Indien het Abonnement door de Klant wordt opgezegd zonder inachtneming van de opzegtermijn, heeft ShopLinkr recht op 100% van de abonnementsprijs over de geldende abonnementsperiode.

Artikel 9 – Betaling

1. Voor de betaling kan de Klant uitsluitend gebruik maken van de door ShopLinkr aangeboden betalingsmogelijkheden.
2. Het Abonnementsbedrag is steeds achteraf per maand verschuldigd. Voor de betaling dient de Klant een bankrekening te koppelen via Stripe, waarbij de Klant een SEPA machtiging afgeeft voor automatische incasso. Iedere betaling wordt vervolgens via SEPA automatische incasso geïnd. Als dag van betaling geldt de dag waarop het bedrag is afgeschreven van de door de Klant opgegeven bankrekening.
3. De Klant dient zorg te dragen voor een toereikend saldo op de opgegeven bankrekening. ShopLinkr is gerechtigd kosten in rekening te brengen wanneer automatische incasso mislukt, door bijvoorbeeld een blokkade op de rekening, stornering of onvoldoende saldo, en indien ShopLinkr vanwege het mislukken van de automatische incasso voor een ander betaalmiddel dan voor automatische incasso moet kiezen.
4. De Klant gaat akkoord met elektronische facturatie door ShopLinkr. ShopLinkr verstuurt de facturen voor het gebruik van de Service naar het opgegeven e-mailadres van de Klant. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat het juiste e-mailadres bij ShopLinkr bekend is.
5. ShopLinkr behoudt zich het recht voor om, bij het uitblijven van betaling binnen de betalingstermijn, het Abonnement eenzijdig per direct te deactiveren of in zijn geheel te beëindigen, onverminderd het recht om schadevergoeding, wettelijke (handels)rente en de bijbehorende incassokosten op de Klant te verhalen. ShopLinkr is niet aansprakelijk voor eventuele verloren data of andere schade die hiervan het gevolg is.
6. ShopLinkr behoudt het recht voor om het Abonnementsbedrag te wijzigen gedurende de looptijd van het Abonnement, conform geldende wet- en regelgeving en de Algemene Voorwaarden. ShopLinkr informeert de Klant 14 dagen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de prijswijziging per e-mail.

Artikel 10 – Rente en Incasso

1. Indien de Klant in gebreke blijft in de betaling binnen de (fatale) betalingstermijn, dan is de Klant van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim. De Klant is alsdan wettelijke handelsrente (bij handelstransacties), verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf de dag dat de Klant in verzuim is geraakt tot op de dag van algehele voldoening.
2. Indien de Klant de verschuldigde vergoeding ondanks aanmaning daartoe niet volledig heeft voldaan is hij, naast de hierboven genoemde wettelijke handelsrente tevens een bedrag van veertig (40) euro aan administratiekosten aan ShopLinkr verschuldigd.
3. Indien betaling na aanmaning alsnog uitblijft en ShopLinkr genoodzaakt is om de vordering uit handen te geven komen alle kosten, waaronder de proceskosten en gerechtelijke of buitengerechtelijke (incasso)kosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijftientig procent (25%) van het te vorderen bedrag, met een minimum van veertig (40) euro aan administratiekosten, zoals genoemd in lid 2.
4. ShopLinkr heeft het recht de door de Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de (incasso)kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 11 – Derde partijen

1. De Service kan links bevatten naar of met andere onafhankelijke websites, producten of diensten van derde partijen, bijvoorbeeld een Verkoopkanaal of een postbedrijf. Toegang hiertoe wordt uitsluitend voor het gemak van de Klant verleend. Deze derde partijen en diens diensten/producten staan niet onder de controle van ShopLinkr en ShopLinkr onderschrijft niet noodzakelijkerwijs de inhoud, advertenties, producten, diensten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke derde partijen. Uw gebruik van de diensten/producten van derde partijen kan onderworpen zijn aan de voorwaarden en het privacybeleid van de derde partij.
2. U erkent en gaat ermee akkoord dat ShopLinkr niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid en kwaliteit van de producten/diensten van derde partijen, al dan niet in samenwerking met de Service, en dat ShopLinkr niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van producten/diensten van derde partijen en de interactie met de Service. Eventuele orders die de Klant doet via deze links dient hij te allen tijde zelf goed te controleren.

Artikel 12 – Data en privacy

1. In de privacyverklaring van ShopLinkr (te raadplegen op de Website) wordt o.a. uitgelegd hoe door ShopLinkr omgegaan wordt met de persoonsgegevens van betrokkenen, voor welk doel persoonsgegevens worden verwerkt en hoe ShopLinkr persoonsgegevens tracht te beschermen. ShopLinkr (de verwerker) zal met de Klant (de verwerkingsverantwoordelijke) verder een verwerkersovereenkomst sluiten.
2. ShopLinkr verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens voor zover deze noodzakelijk zijn om uitvoering te geven aan de Overeenkomst of wanneer de Klant hiervoor zijn toestemming heeft gegeven. De persoonsgegevens zullen op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Uitvoeringswet Algemene Verordening Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: 'AVG'). Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
3. Op de Klant rust te allen tijde een zelfstandige verplichting tot naleving van de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving alsmede eventueel toepasselijke contractuele of interne verplichtingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder begrepen het nemen van passende beveiligingsmaatregelen bij het verstrekken van de persoonsgegevens aan ShopLinkr.
4. De Klant garandeert jegens ShopLinkr dat hij bevoegd is tot verstrekking van de door hem verstrekte persoonsgegevens aan ShopLinkr en vrijwaart ShopLinkr van alle aanspraken van derden met betrekking tot die persoonsgegevens, behoudens van datgeen waarvoor ShopLinkr zelf aansprakelijk is op grond van de wet.
5. Met het afnemen van een Abonnement gaat de Klant akkoord met het ontvangen van eventuele (toekomstige) nieuwsbrieven, waarschuwingen, promotionele en andere e-mails van ShopLinkr. U kunt zich uitschrijven voor niet-Service gerelateerde mailinglijsten via de link onderaan de e-mail.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

1. ShopLinkr aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele schade geleden door de Klant of derden, zoals gederfde winst of verlies, op welke wijze of grondslag dan ook, ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van gebruik, van de Service.

2. De in de Algemene Voorwaarden opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van ShopLinkr of zijn ondergeschikten.
3. Indien de bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid geen werking heeft, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
4. ShopLinkr is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, voor zover ShopLinkr is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5. Onder schade wordt uitsluitend verstaan: schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade. ShopLinkr is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder niet limitatief begrepen; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. ShopLinkr heeft te allen tijde het recht om de door de Klant te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen.
7. De aansprakelijkheid van ShopLinkr is in ieder geval beperkt tot maximaal de 6 laatste maandelijkse declaratiebedragen van de desbetreffende Overeenkomst, althans van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft
8. De Klant doet afstand van het recht om personen of rechtspersonen, die werkzaam zijn bij of verbonden zijn aan ShopLinkr, aansprakelijk te stellen uit hoofde van wanprestatie of onrechtmatige daad. De in de Algemene Voorwaarden neergelegde aansprakelijkheidsuitsluitingen en/of -beperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door ShopLinkr ingeschakelde personen of derden, die derhalve hierdoor een rechtsreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.
9. Concreet kan ShopLinkr niet instaan voor en/of garanderen dat: de functionele aspecten van de Service foutloos zullen zijn, de gebruikte software 100% bug vrij is, dat ShopLinkr altijd (24/7) beschikbaar is en dat de Accountinhoud te allen tijde kan worden geretourneerd, aangezien het kan voorkomen dat deze wordt/dient te worden verwijderd. ShopLinkr aanvaard hiervoor dus ook geen enkele aansprakelijkheid en de Klant heeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van het Abonnementsbedrag. De Klant erkent en stemt ermee in dat alles in verband met de Service wordt geleverd 'zoals het is', zonder enige vorm van garantie (noch expliciet noch impliciet).

Artikel 14 – Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in de Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ShopLinkr geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ShopLinkr niet in staat is de verplichtingen na te komen, zoals een storing.
3. ShopLinkr heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat ShopLinkr zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij

Artikel 15 – Diversen

1. Indien ShopLinkr een bepaling in de Algemene Voorwaarden niet afdwingt, dan heeft dat niet tot gevolg dat ShopLinkr afstand doet van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker/Klant wel af te dwingen.
2. Voor zover in de Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingen en andere bevoegdheden van de Klant uit welke hoofde dan ook jegens ShopLinkr in verband met het verrichten van de Service in ieder geval 1 jaar na het moment waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
3. Indien een of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverlet. De weggevalen bepaling(en) worden dan ingevuld naar de geest van de Algemene Voorwaarden.
4. De Overeenkomst en dus ook deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of de Service zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Roermond, tenzij op grond van dwingendrechtelijke bepaling een andere rechter bevoegd is.

Verwerkersovereenkomst

Indien u gebruik maakt van de diensten van ShopLinkr sluit u een Overeenkomst (een Abonnement) af bij ShopLinkr. De Overeenkomst bestaat uit het overeengekomen Abonnementsbedrag, de Algemene Voorwaarden, de privacyverklaring en deze verwerkersovereenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens bij het verlenen van de Service (hierna: **'Verwerkersovereenkomst'**).

Deze Verwerkersovereenkomst wordt gesloten tussen ShopLinkr en de Klant. Indien niet anders gedefinieerd in deze Verwerkersovereenkomst hebben de woorden die met hoofdletter zijn geschreven de betekenis die is gegeven in de Algemene Voorwaarden.

Nemen het volgende in overweging:

- a) Klant is een zelfstandig ondernemer, vaak een verkoper, die in dat kader gebruik maakt van de Service van ShopLinkr;
- b) ShopLinkr biedt (onder meer) met haar software, Website en online tools een Service aan waarmee de Klant via zijn Account op abonnementsbasis verschillende Verkoopkanalen met elkaar kan koppelen, waardoor de voorraad op elk kanaal gelijk is. Ook kunnen Klanten van ShopLinkr verzendlabels voor (retour)pakketzendingen bij derden partijen aanmaken.
- c) Klant en ShopLinkr sluiten een Overeenkomst voor het gebruik van de Service van ShopLinkr, waar ook deze Verwerkersovereenkomst deel van uitmaakt;
- d) Klant is ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 aanhef en sub 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
- e) ShopLinkr is ten aanzien van het voor de Klant opslaan en verwerken van persoonsgegevens aan te merken als verwerker in de zin van artikel 4 aanhef en sub 8 AVG;
- f) Partijen wensen ter uitvoering van het bepaalde in artikel 28 lid 3 AVG in deze Verwerkersovereenkomst hun afspraken vast te leggen over het voor en in opdracht van de Klant verwerken van Persoonsgegevens door ShopLinkr.

Komen overeen als volgt:

Artikel 1 - Definities

- 1.1** De hierna in deze Verwerkersovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen of handelingen, hebben de volgende betekenis:
1. **Algemene Voorwaarden:** de algemene voorwaarden van ShopLinkr die onlosmakelijk deel uitmaken van de Overeenkomst;
 2. **Annex:** aanhangsel bij de Verwerkersovereenkomst die daarvan onlosmakelijk onderdeel uitmaakt;
 3. **Betrokkene:** degene van wie bepaalde Persoonsgegevens worden verwerkt;
 4. **Persoonsgegevens(s):** elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon als bedoeld in artikel 4 aanhef en sub 1 AVG;
 5. **Inbreuk in verband met Persoonsgegevens:** een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens;
 6. **Overeenkomst:** de overeenkomst tussen Klant en ShopLinkr, bestaande uit het Aanmeldformulier, de Algemene Voorwaarden en deze Verwerkersovereenkomst;
 7. **Privacyverklaring:** de door ShopLinkr gehanteerde privacyverklaring zoals gepubliceerd op haar website (<https://www.shoplinkr.com/privacyverklaring>);
 8. **Verwerkersovereenkomst:** deze verwerkersovereenkomst die deel uitmaakt van de Overeenkomst;
 9. **Verwerking:** het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 aanhef sub 2 AVG.
- 1.2** Op deze Verwerkersovereenkomst zijn de bepalingen van de Overeenkomst onverkort van toepassing voor zover daarvan in deze Verwerkersovereenkomst niet wordt afgeweken.
- 1.3** Voor zover in de Overeenkomst bepalingen over (de Verwerking van) Persoonsgegevens zijn opgenomen, prevaleert hetgeen daarover is opgenomen in deze Verwerkersovereenkomst.

Artikel 2 - Verwerking van Persoonsgegevens

- 2.1** ShopLinkr verbindt zich in het kader van deze Verwerkersovereenkomst om Persoonsgegevens te verwerken uitsluitend in opdracht van de Klant. Niettegenstaande het voorgaande, geeft Klant ShopLinkr het recht om de Persoonsgegevens te gebruiken voor statistische en analytische doeleinden onder andere ten behoeve van het verbeteren van de Service en marketing. Klant zal de Betrokkene hierover informeren. De gegevens die hiervoor worden gebruikt zijn volledig geaggregeerde gegevens, niet direct herleidbaar tot identificeerbare natuurlijke personen.
- 2.2** Een overzicht van het soort Persoonsgegevens, de categorieën van betrokkenen en de doelen waarvoor de Verwerking van Persoonsgegevens plaatsvindt, is opgenomen in **annex 1**. Klant staat ervoor in dat de in annex 1 en de Privacyverklaring omschreven Persoonsgegevens, categorieën Betrokkenen en doeleinden volledig en correct zijn, en vrijwaart ShopLinkr voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit een incorrecte weergave.
- 2.3** ShopLinkr is louter verantwoordelijk voor de Verwerking van Persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de rechtmatige instructies van Klant en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Klant. Voor alle overige Verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door Klant, Verwerkingen voor doeleinden die niet door Klant aan ShopLinkr zijn gemeld, Verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is ShopLinkr niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze Verwerkingen rust uitsluitend bij Klant.
- 2.4** Klant is aansprakelijk voor de Verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst en garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot Verwerking van die Persoonsgegevens in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving en geen inbreuk maken op enig recht van derden. Klant vrijwaart ShopLinkr tegen alle aanspraken van derden, in het bijzonder van de toezichthouder AP, welke op enigerlei wijze voortvloeien uit het niet naleven van deze garantie.
- 2.5** ShopLinkr verbindt zich uitsluitend Persoonsgegevens te Verwerken ten behoeve van de in deze Verwerkersovereenkomst en/of de Overeenkomst genoemde activiteiten. ShopLinkr garandeert dat zij, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Klant, geen gebruik zal maken van de Persoonsgegevens die in het kader van deze Verwerkersovereenkomst worden Verwerkt, tenzij een op ShopLinkr van toepassing zijnde wettelijke bepaling haar tot Verwerking verplicht. In dat geval stelt ShopLinkr de Klant, voorafgaand aan de Verwerking, in kennis van dat wettelijk

voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.

Artikel 3 - Sub- verwerkers

- 3.1** ShopLinkr staat ervoor in dat eventueel door haar ingeschakelde derden gehouden zijn de verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst volledig na te komen. De Klant geeft toestemming voor het inschakelen van deze sub-verwerkers.
- 3.2** Eventueel huidige sub-verwerkers zijn opgenomen in **Annex 1**.

Artikel 4 - Geheimhouding

- 4.1** ShopLinkr zal personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst een geheimhoudingsverklaring laten tekenen, al dan niet opgenomen in de arbeidsovereenkomst met medewerkers of overeenkomst van opdracht, waarin in ieder geval is opgenomen dat deze personen geheimhouding betrachten ten aanzien van de Persoonsgegevens.

Artikel 5 - Beveiligingsmaatregelen

- 5.1** ShopLinkr draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens welke worden verwerkt ten behoeve van Klant te beveiligen en beveiligd te houden tegen verlies, diefstal en enige vorm van onrechtmatige verwerking. ShopLinkr draagt zorg dat deze maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging een passend beveiligingsniveau verzekeren, zulks met inachtneming van de risico's die de Verwerking van Persoonsgegevens en de aard van de Persoonsgegevens met zich meebrengt.
- 5.2** ShopLinkr zal de Persoonsgegevens uitsluitend verwerken op de systemen die noodzakelijkerwijs binnen het kader van de Overeenkomst gebruikt moeten worden.
- 5.3** De door ShopLinkr genomen technische en organisatorische maatregelen staan beschreven in **Annex 1**. Klant erkent kennis te hebben genomen van de betreffende maatregelen en door acceptatie van de algemene voorwaarden, inclusief Verwerkersovereenkomst, gaat Klant akkoord met de door ShopLinkr genomen maatregelen.

Artikel 6 - Beveiligingsincidenten en datalekken

- 6.1** Indien ShopLinkr kennis krijgt van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens zal ShopLinkr de Klant daarvan (i) zonder onredelijke vertraging na ontdekking op de hoogte stellen en (ii) alle redelijke maatregelen nemen om (verdere) schending van de AVG te voorkomen en/of beperken.
- 6.2** ShopLinkr zal, voor zover redelijkerwijs mogelijk, haar medewerking verlenen aan Klant en Klant ondersteunen in het uitvoeren van haar wettelijke verplichtingen ten aanzien van een geconstateerd incident zoals beschreven onder 6.1, indien dit incident naar het oordeel van de Klant kwalificeert als een inbreuk op de beveiliging zoals bedoeld in artikel 33 AVG ('datalek'). ShopLinkr zal alle datalekken documenteren. ShopLinkr zal Klant voor zover redelijkerwijs mogelijk, ondersteunen bij de op Klant rustende meldplicht ten aanzien van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens ('AP') en/of de Betrokkene(n).
- 6.3** ShopLinkr zal niet overgaan tot het melden van een beveiligingsincident of datalek bij de AP en/of de Betrokkene(n), zonder Klant gelegenheid te bieden de noodzaak tot de melding te onderzoeken en dit vervolgens zelf bij de AP en/of de Betrokkene(n) te doen. Dit is slechts anders indien dit niet redelijkerwijs van ShopLinkr kan worden verwacht.
- 6.4** ShopLinkr is nimmer verantwoordelijk voor de (correcte en/of tijdige uitvoering van de) op Klant rustende meldplicht zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG.

Artikel 7 - Locatie van de gegevens

- 7.1** ShopLinkr verwerkt de gegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Unie. Het overbrengen van Persoonsgegevens door ShopLinkr buiten de Europese Economische Ruimte is alleen toegestaan met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke verplichtingen.

Artikel 8 - Bewaartermijn

- 8.1** ShopLinkr zal de Persoonsgegevens niet langer in een herleidbare vorm bewaren dan noodzakelijk is binnen het kader van de Verwerking van Persoonsgegevens conform de Overeenkomst en conform alle toepasselijke wettelijke normen en verplichtingen.
- 8.2** Klant zal ShopLinkr adequaat informeren over (wettelijke) bewaartermijnen die van toepassing zijn op de Verwerking van Persoonsgegevens voor ShopLinkr.

Artikel 9 - Controle

- 9.1** Klant heeft het recht om maximaal eens per kalenderjaar een audit uit te voeren op de naleving van de verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst door het aanwijzen van een door ShopLinkr goedgekeurde deskundige die het onderzoek zal uitvoeren op kosten van de Klant.
- 9.2** Klant zal de audit slechts (laten) uitvoeren onder aanzegging van een redelijke termijn en na schriftelijke toestemming van ShopLinkr. Een dergelijke controle zal te allen tijde worden uitgevoerd op een wijze die zo min mogelijk effect heeft op de normale bedrijfsvoering van ShopLinkr. De directe en indirecte kosten die voortvloeien uit de audit zijn voor rekening van de Klant. Indien ShopLinkr van mening is dat een instructie in verband met het bepaalde in dit artikellid een inbreuk oplevert op de AVG of op andere op haar van toepassing zijnde privacywetgeving, stelt ShopLinkr de Klant daarvan onmiddellijk in kennis.
- 9.3** Met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.4 en 9.2, zal ShopLinkr binnen een redelijke termijn de Klant, of de door Klant met instemming van ShopLinkr ingeschakelde derde, voorzien van de verlangde informatie en naar redelijkheid benodigde medewerking verlenen. Klant, of de door Klant ingeschakelde derde, is gehouden alle informatie betreffende de audits strikt vertrouwelijk te behandelen.
- 9.4** De audit, genoemd in de voorgaande leden van dit artikel, vindt uitsluitend plaats nadat Klant de bij ShopLinkr aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Klant geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij ShopLinkr aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitel geven over het naleven van deze Verwerkersovereenkomst. ShopLinkr heeft het recht om de verstrekking van de auditrapportages te weigeren.

Artikel 10 - Medewerking

- 10.1** ShopLinkr zal Klant, voor zover redelijkerwijs mogelijk, bijstand verlenen bij het vervullen van diens plicht onder de AVG om verzoeken om uitoefening van de rechten van een Betrokkene te beantwoorden, in het bijzonder het recht op inzage (art. 15 AVG), rectificatie (art. 16 AVG), gegevenswissing (art. 17 AVG), beperking (art. 18 AVG), overdraagbaarheid (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 en 22 AVG). ShopLinkr zal een klacht of een verzoek van een Betrokkene met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens zo snel mogelijk doorsturen naar de Klant, die verantwoordelijk is voor de afhandeling van het verzoek. ShopLinkr is

gerechtigd de eventuele kosten die gemoeid zijn met de medewerking, in rekening te brengen bij Klant, waaronder de kosten van derden.

- 10.2** ShopLinkr zal Klant, voor zover redelijkerwijs mogelijk, bijstand verlenen bij het doen nakomen van diens plicht onder de AVG om een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (art. 35 en 36 AVG) uit te voeren. Partijen zullen in dat geval nadere (schriftelijke) afspraken maken.
- 10.3** ShopLinkr zal de Klant alle informatie ter beschikking stellen die redelijkerwijs nodig is om aan te tonen dat ShopLinkr voldoet aan haar verplichtingen onder de AVG.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

- 11.1** Ten aanzien van de aansprakelijkheid van ShopLinkr onder de Verwerkersovereenkomst alsmede ten aanzien van de in de Verwerkersovereenkomst opgenomen vrijwaringsverplichtingen voor ShopLinkr, geldt onverkort de o.a. in artikel 13 van de Algemene Voorwaarden opgenomen regeling inzake de beperking van aansprakelijkheid.

Artikel 12 - Duur en beëindiging

- 12.1** Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand op het moment dat een Account wordt aangemaakt bij ShopLinkr.
- 12.2** Deze Verwerkersovereenkomst is van kracht gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst eindigt, eindigt deze Verwerkersovereenkomst tegelijkertijd van rechtswege.
- 12.3** De bepalingen van de Verwerkersovereenkomst blijven gelden voor zover nodig voor de afwikkeling van de Verwerkersovereenkomst en voor zover die bedoeld zijn na het einde van de Overeenkomst te herleven. Tot die laatste categorie bepalingen behoren in ieder geval, zonder daartoe te zijn beperkt, de bepalingen omtrent signalering van onrechtmatige verwerkingen, geheimhouding en geschilbeslechting.
- 12.4** Nadat de Overeenkomst is geëindigd worden Persoonsgegevens en eventuele kopieën daarvan, alsmede de gegevensdragers waarop Persoonsgegevens, kopieën of bewerkingen daarvan zijn of zullen worden vastgelegd, binnen redelijke termijn automatisch verwijderd, behoudens voor zover sprake is van een wettelijke verplichting (een kopie van) deze Persoonsgegevens te bewaren.

- 12.5** Indien tussen Partijen sprake is van een geschil over (al dan niet) rechtsgeldige beëindiging van de Overeenkomst, zal ShopLinkr de Persoonsgegevens in overeenstemming van artikel 12.4 verwijderen alsof de Overeenkomst (reeds) definitief ten einde is gekomen.

Artikel 13 - Overige bepalingen

- 13.1** De eventuele ongeldigheid en/of nietigheid van een beding en/of een gedeelte van een beding uit deze Verwerkersovereenkomst laat de geldigheid van de overige bedingen en de gehoudenheid van Partijen daaraan onverlet.
- 13.2** Op deze Verwerkersovereenkomst en op alle geschillen die daaruit voortvloeien of daarmee samenhangen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Roermond, tenzij op grond van dwingendrechtelijke bepaling een andere rechter bevoegd is.

Bijlagen:

Annex 1 Specificaties ShopLinkr

Annex 1 bij de Verwerkersovereenkomst

I. Soort Persoonsgegevens:

- a. NAW- en contactgegevens;

II. Doelen waarvoor de verwerking plaatsvindt:

- a. Het bieden van toegang en gebruik van het Platform van ShopLinkr voor het beheren van de bestellingen die er gedaan zijn bij verschillende Verkoopkanalen van Klanten. Waaronder vallen: Bestellingen/retouren inzien, verzend labels aanmaken bij 3e partijen via een eigen overeenkomst van de klant met deze partij, facturen opstellen, alsmede voor statistisch en analytisch onderzoek ten behoeve van het verbeteren van de Service aan de Klant.

III. Categorieën Betrokkenen:

- a. Klanten;
- b. Klanten van de Klant;
- c. Adviseurs en medewerkers van Klant.

IV. Sub-verwerkers:

ShopLinkr maakt gebruik van de dienstverlening van de volgende sub-verwerkers:

1. **Mailchimp:** Nieuwsbrieven: gebruikt voor het versturen van e-mails en productupdates aan klanten. Hierbij worden voornaam, achternaam en e-mailadres van de Klant verwerkt.
2. **DigitalOcean:** wordt gebruikt voor het hosten van onze applicaties en databases. Alle gegevens die in ShopLinkr worden verwerkt, kunnen technisch worden opgeslagen op de servers van DigitalOcean.
3. **Stripe:** wordt gebruikt voor het verwerken van betalingen en abonnementen van klanten. Hierbij kunnen contact- en betaalgegevens van de Klant worden verwerkt door Stripe.
4. **BetterStack:** wordt gebruikt voor het verzamelen en analyseren van applicatielogs. Deze logs helpen bij het monitoren van de prestaties, het oplossen van technische problemen en het verbeteren van de stabiliteit van ShopLinkr. De logs kunnen gebruikers-ID's of technische metadata bevatten die indirect tot een persoon herleidbaar zijn.
5. **Featurebase:** via Featurebase kunnen klanten binnen ShopLinkr rechtstreeks communiceren met supportmedewerkers. Hiervoor worden de naam, bedrijfsnaam en het e-mailadres van de gebruiker doorgestuurd zodat onze medewerkers kunnen zien met wie ze contact hebben en het gesprek kunnen koppelen aan het juiste account.
6. **Laravel Cloud:** wordt gebruikt voor het inrichten, beheren en automatiseren van de serverinfrastructuur van ShopLinkr. Laravel Cloud fungeert als tussenlaag voor het beheer, maar de daadwerkelijke servers waarop ShopLinkr draait bevinden zich binnen de infrastructuur van Amazon Web Services (AWS).
7. **SnapShooter:** wordt gebruikt voor het automatisch maken van back-ups van databases. Deze back-ups worden beveiligd opgeslagen en doorgestuurd naar Amazon Web Services (AWS).
8. **Amazon Web Services (AWS):** wordt gebruikt voor het veilig hosten van servers, databaseback-ups en logbestanden. De opslag vindt uitsluitend plaats binnen de Europese Economische Ruimte (EER).
9. **Moneybird:** wordt gebruikt voor het verwerken van facturen, betalingen en financiële administratie. Hierbij kunnen klantgegevens zoals bedrijfsnaam, contactpersoon, e-mailadres en factuurgegevens worden verwerkt.

10. **PrintNode:** wordt gebruikt om verzendlabels en andere documenten automatisch te printen via de printer van de klant. ShopLinkr stuurt het printbestand (zoals een PDF of RAW/ZPL-bestand) naar PrintNode, waarna PrintNode dit bestand doorstuurt naar de gekoppelde printer van de klant om het document te printen.
11. **Derde partijen:** Mogelijk in de toekomst derde partijen die technische koppelingen van andere verkoopkanalen aanbiedt als onderdeel van de diensten van ShopLinkr.

V. Technische en organisatorische maatregelen:

- a. beschikbaarheid en veerkracht van de door de ShopLinkr gebruikte computersystemen op permanente basis;
- b. versleutelde verbindingen zoals HTTPS en/of SSL;
- c. Actuele back-ups;
- d. Wachtwoordenbeleid en geheimhoudingsclausules voor personen binnen ShopLinkr die inzage hebben in de Persoonsgegevens;
- e. Gebruik van 2fa;